Tài liệu giả định, phục vụ kiểm thử tác tử đánh giá tác động văn bản pháp luật (AI Hackathon – Bank Summit). Đây không phải văn bản do Ngân hàng TMCP Á Châu ban hành và không dùng làm căn cứ pháp lý, nghiệp vụ hay đào tạo tuân thủ.

NGÂN HÀNG TMCP Á CHÂU
KHỐI QUẢN TRỊ RỦI RO
Số: 101/2026/QĐ-TGĐ
Mã tài liệu: DOC-263
Phiên bản: 1.0

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 10 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Hướng dẫn thẩm định nghĩa vụ tài chính về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với tài sản bảo đảm là quyền sử dụng đất

TỔNG GIÁM ĐỐC NGÂN HÀNG TMCP Á CHÂU

Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15 ngày 18 tháng 01 năm 2024;

Căn cứ Luật Đất đai số 31/2024/QH15 và Nghị quyết số 254/2025/QH15 ngày 11 tháng 12 năm 2025 của Quốc hội;

Căn cứ Nghị định số 103/2024/NĐ-CP ngày 30 tháng 7 năm 2024 của Chính phủ quy định về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 291/2025/NĐ-CP và Nghị định số 50/2026/NĐ-CP) và Nghị định số 50/2026/NĐ-CP ngày 31 tháng 01 năm 2026 của Chính phủ;

Căn cứ Điều lệ của Ngân hàng TMCP Á Châu;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Hướng dẫn thẩm định nghĩa vụ tài chính về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với tài sản bảo đảm là quyền sử dụng đất, mã tài liệu DOC-263, phiên bản 1.0.

Điều 2. Hướng dẫn này có hiệu lực kể từ ngày 20 tháng 10 năm 2026.

Điều 3. Giám đốc Khối Quản trị rủi ro, Giám đốc Trung tâm Thẩm định tài sản, Giám đốc Chi nhánh và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:
- Hội đồng quản trị (để báo cáo);
- Ban kiểm soát;
- Ban điều hành;
- Các Khối, Trung tâm, Phòng thuộc Hội sở;
- Các Chi nhánh, Phòng giao dịch;
- Lưu: Văn phòng, Khối Quản trị rủi ro.

TỔNG GIÁM ĐỐC
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

HƯỚNG DẪN

Thẩm định nghĩa vụ tài chính về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với tài sản bảo đảm là quyền sử dụng đất

(Ban hành kèm theo Quyết định số 101/2026/QĐ-TGĐ ngày 14 tháng 10 năm 2026 của Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Á Châu)

Mã tài liệu: DOC-263 · Phiên bản 1.0 · Hiệu lực: 20/10/2026 · Đơn vị sở hữu: Khối Quản trị rủi ro

---

Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi

Hướng dẫn này quy định nội dung cán bộ thẩm định kiểm tra về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất khi Ngân hàng nhận tài sản bảo đảm là quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất của khách hàng doanh nghiệp và cá nhân. Số tiền phải nộp do cơ quan thuế tính và thông báo; kết quả thẩm định của Ngân hàng chỉ phục vụ đánh giá rủi ro tín dụng.

Điều 2. Căn cứ cần thu thập

1. Đối với đất giao có thu tiền sử dụng đất: diện tích tính tiền, giá đất tính tiền sử dụng đất, chính sách miễn, giảm đã áp dụng, chi phí xây dựng hạ tầng (nếu có) và tỷ lệ tính thu tiền sử dụng đất.

2. Đối với đất thuê: diện tích tính tiền thuê, thời hạn thuê, đơn giá thuê đất, hình thức thuê (trả tiền thuê đất hằng năm hoặc trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê), chính sách miễn, giảm và chi phí xây dựng hạ tầng (nếu có).

3. Tỷ lệ tính thu tiền sử dụng đất là 100%, trừ các trường hợp được quy định cụ thể tại Nghị quyết số 254/2025/QH15 và Nghị định số 103/2024/NĐ-CP; cán bộ ghi rõ căn cứ khi hồ sơ áp dụng tỷ lệ khác.

Chương II
GIÁ ĐẤT VÀ ĐƠN GIÁ THUÊ ĐẤT

Điều 3. Giá đất tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất

1. Giá đất được tính theo giá đất trong Bảng giá đất và hệ số điều chỉnh giá đất theo Nghị quyết số 254/2025/QH15 và quy định của Chính phủ về giá đất.

2. Giá đất cụ thể được áp dụng đối với trường hợp giao đất để thực hiện dự án đầu tư lấn biển, dự án có hạng mục lấn biển và các trường hợp không áp dụng được bảng giá đất.

3. Trường hợp đấu giá quyền sử dụng đất, giá đất tính tiền sử dụng đất là giá trúng đấu giá.

4. Giá đất được ghi nhận theo đơn vị đồng/mét vuông (đồng/m2).

Điều 4. Chi phí xây dựng hạ tầng

Trường hợp giá đất tính tiền là giá đất cụ thể hoặc hệ số điều chỉnh giá đất, bảng giá đất được xác định chưa bao gồm chi phí xây dựng hạ tầng, cán bộ thẩm định không đưa chi phí xây dựng hạ tầng của dự án vào căn cứ tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất.

Điều 5. Đơn giá thuê đất trả tiền hằng năm

Đối với đất thuê trả tiền thuê đất hằng năm không thông qua đấu giá, cán bộ xác định đơn giá theo tỷ lệ phần trăm (%) do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định cho khu vực, tuyến đường, mục đích sử dụng tương ứng, trong khung từ 0,25% đến 3%, nhân với giá đất tại Điều 3 Hướng dẫn này.

Chương III
TRƯỜNG HỢP CẦN LƯU Ý

Điều 6. Đất đã được miễn, giảm khi chuyển nhượng, góp vốn

Khi tổ chức trong nước được giao đất có thu tiền sử dụng đất, thuê đất trả tiền một lần để thực hiện dự án kinh doanh, đã được miễn, giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, nay chuyển nhượng hoặc góp vốn bằng quyền sử dụng đất (kể cả để xử lý tài sản bảo đảm), cán bộ thẩm định dự phòng nghĩa vụ phải nộp cho Nhà nước gồm: (i) khoản tiền tương ứng số tiền đã được miễn, giảm, tính theo chính sách và giá đất trong bảng giá đất, hệ số điều chỉnh giá đất tại thời điểm quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích; và (ii) khoản tiền bổ sung tính trên khoản (i) cho thời gian từ ngày được miễn, giảm đến ngày chuyển nhượng, góp vốn.

Điều 7. Đất đang ghi nợ tiền sử dụng đất

Đối với Giấy chứng nhận có ghi nợ tiền sử dụng đất mà đến trước ngày 31 tháng 01 năm 2026 chưa thanh toán hết, khoản nợ còn lại được ước tính theo chính sách và giá đất tại thời điểm cấp Giấy chứng nhận (hoặc theo số tiền ghi trên Giấy chứng nhận đã được xác định đúng quy định).

Điều 8. Đất được miễn tiền thuê đất một số năm

1. Cán bộ kiểm tra khách hàng đã làm thủ tục đề nghị miễn tiền thuê đất một số năm chưa. Trường hợp chưa làm thủ tục, khoản tiền thuê đất được dự phòng như trường hợp không được miễn; trường hợp chậm làm thủ tục, chỉ thời gian ưu đãi còn lại kể từ khi nộp hồ sơ hợp lệ được tính là miễn.

2. Trường hợp thuê đất trả tiền hằng năm, khách hàng phải kê khai nộp tiền thuê đất tối thiểu 06 tháng trước khi hết thời hạn được miễn; nếu chậm kê khai sẽ phải nộp tiền thuê đất truy thu và khoản tiền tương đương tiền chậm nộp. Cán bộ ghi nhận rủi ro này trong báo cáo thẩm định.

Điều 9. Hiệu lực thi hành

Hướng dẫn này có hiệu lực kể từ ngày 20 tháng 10 năm 2026. Việc sửa đổi, bổ sung do Tổng Giám đốc quyết định.